

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 178/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด สุพรรณบุรี โจทก์
นาย สุชิน ปาละพันธ์ จำเลย

ป.อ. มาตรา 289

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

เหตุเกิดเวลากลางวัน แม่โจทก์มีประจักษ์พยานเพียงปากเดียวแต่ขณะเกิดเหตุพยานอยู่ห่างคนร้ายประมาณ 1 วา และน่าเชื่อว่าพยานไม่ตกใจถึงกับจะไม่รับรู้เหตุการณ์ คนร้ายปฏิบัติกรอยู่หน้ามีการยิงเข้าผู้ตาย พยานวิ่งไปประมาณ 10 เมตรแล้วได้หันกลับมามองเห็นจำเลยยิงผู้ตายซ้ำ ในชั้นสอบสวนพยานให้การยืนยันว่าจำคนร้ายได้ และให้การถึงรูปพรรณคนร้ายในคดีที่ จ. ถูกฟ้องว่าเป็นคนร้ายคนหนึ่ง พยานก็ได้เบิกความยืนยัน เมื่อจับตัวจำเลยได้แล้วพยานก็ชี้ตัวจำเลยได้ถูกต้องไม่ลังเลใจ และได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องของบันทึกการชี้ตัวไว้ในชั้นจับกุมจำเลยให้การรับสารภาพโดยสมัครใจ นอกจากนี้ในคดีที่ จ. ถูกฟ้อง จ. รับสารภาพว่าร่วมกับจำเลยและ พ. กระทำผิด แม้ตามปกติคำขัดท้อระหว่างผู้ต้องหาด้วยกันจะไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟัง แต่เมื่อฟังประกอบกับคำประจักษ์พยานโจทก์แล้ว ย่อมสนับสนุนคำของประจักษ์พยานให้มีน้ำหนักยิ่งขึ้น ดังนี้พยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวแล้วจึงมีน้ำหนักเพียงพอฟังได้โดยมั่นคงว่าจำเลยร่วมกับ จ. และพวกเป็นคนร้ายฆ่าผู้ตาย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับนายเจือหรือปืด กลิ่นหอม และพวกอีกหลายคนได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนายเทพ เบญจพงศ์ หลายนัด เป็นเหตุให้นายเทพถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ โดยจำเลยกับพวกได้กระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อนขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 288, 289

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(4), 83 ให้ลงโทษประหารชีวิต จำเลยรับสารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอันเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วยมาตรา 52(1) คงให้จำคุกตลอดชีวิต

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า ผู้ตายมีชื่อเป็นภาษาจีนว่า กิมเฮงหรือเฮงมีพี่น้องร่วมบิดามารดาสามคน คือ นางพรพรรณ ทองประไพ ผู้ตายและนางสาวพรรณี ตติยะวณิชย์ ก่อนตายผู้ตายประกอบอาชีพเปิดร้านค้าขายอาหารและส่งปิ่นโตอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ส่วนนางพรพรรณและนางสาวพรรณียังประกอบกิจการอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2526นางสาวพรรณีถูกคนร้ายยิงตายที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีทรัพย์สินมรดกของนางสาวพรรณีตกแก่นางพรพรรณ และผู้ตาย ปี พ.ศ. 2527นางพรพรรณถึงแก่ความตายด้วยโรคชรา นายวันชัย ทองประไพ บุตรนางพรพรรณจึงมีสิทธิรับมรดกนางสาวพรรณีแทนที่นางพรพรรณ ปี พ.ศ. 2527นั่นเอง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ตาย

กับนายวันชัยร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกของนางสาวพรรณิ มีการจัดแบ่งมรดกให้ที่ดินที่ตั้งโรงภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์เมืองทองตกเป็นของนายวันชัย นอกนั้นตกให้แก่ผู้ตายทั้งหมด ต่อมาผู้ตายอ้างว่านางสาวพรรณิมีหนี้สินมากส่วนแบ่งของผู้ตายที่เป็นเจ้าหนี้ก็ต้องไปฟ้องร้องลูกหนี้ ผู้ตายจึงมาขอส่วนแบ่งเป็นเงินเพิ่มจากนายวันชัย นายวันชัยไม่พอใจแต่ไม่อยากเป็นความจึงตกลงให้เงิน 1,000,000 บาทแก่ผู้ตายมีข้อแม้ว่าต้องขายโรงภาพยนตร์ดังกล่าวให้ได้เสียก่อน วันที่ 13 สิงหาคม 2528 ผู้ตายได้มาจังหวัดสุพรรณบุรี พักที่โรงแรมศรีสุพรรณ ห้อง 202 นายวันชัยได้ว่าจ้างให้นายไพรินทร์หรือเบ้ง ไพชนนต์ ฆ่าผู้ตายในราคา 20,000 บาท นายไพรินทร์ได้ขอให้จำเลยกับนายเจือร่วมมือด้วย วันที่ 16 สิงหาคม 2528 นายไพรินทร์พาจำเลยและนายเจือไปดูผู้ตายที่หน้าโรงแรมศรีสุพรรณแต่ไม่พบจึงพากันไปที่โรงภาพยนตร์เมืองทอง นายไพรินทร์พูดคุยกับนายวันชัยจนกระทั่งเวลา 21.30 นาฬิกา นายไพรินทร์ขับรถพาจำเลยกับนายเจือไปที่โรงแรมศรีสุพรรณอีกนายไพรินทร์ให้จำเลยกับนายเจือขึ้นไปฆ่าผู้ตายบนโรงแรม จำเลยกับนายเจือขึ้นไปเคาะประตูห้อง 202 แต่ผู้ตายไม่ยอมเปิดประตูจึงตกลงกันจะยิงผู้ตายในเช้าวันรุ่งขึ้น ค็นั้นจำเลยกับนายเจือไปพักนอนที่บ้านนายสมปอง สุขสม รุ่งเช้าวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 6 นาฬิกา นายไพรินทร์ขับรถยนต์กระบะพาจำเลยและนายเจือไปที่โรงแรมศรีสุพรรณ จอดรถรออยู่ที่หน้าโรงแรม เวลา 7.30 นาฬิกาผู้ตายลงมาจากโรงแรมว่าจ้างนายอี สุรินทร์รัตน์ ถีบรถจักรยานสามล้อไปส่งที่บ้านนายเม้ง แซ่แต้ นายไพรินทร์ขับรถตามไปห่าง ๆ จนกระทั่งเวลา 7.45 นาฬิกา ถึงที่ปลอดภัยคน นายไพรินทร์ได้ขับรถเบียดรถจักรยานสามล้อจนนายอีต้องหยุดรถ จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย 1 นัด ผู้ตายล้มลง นายอีตกใจวิ่งหนีไปข้างหน้า จำเลยเปิดประตูรถลงมาจ่อยิงผู้ตายอีก 2 นัด ผู้ตายถึงแก่ความตายทันที แล้วจำเลยขึ้นรถโดยนายไพรินทร์ขับพาหลบหนีไป นายอีกลับมาเอารถจักรยานสามล้อไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ยืนยันว่าจำคนร้ายทั้งสามคนได้ พันตำรวจโททองหล่อ เรืองฉาย สารวัตรปกครองป้องกัน

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุพรรณบุรีสืบสวนได้ความว่าคนร้ายรายนี้คือจำเลย นายเจือและนายไพรินทร์ จึงพากันไปที่บ้านของคนทั้งสาม ไม่พบจำเลยกับนายไพรินทร์ คงพบแต่นายเจือ ได้จับกุมตัวนายเจือไว้ ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนนายเจือให้การรับสารภาพ พนักงานอัยการฟ้องนายเจือในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน นายเจือรับสารภาพศาลพิพากษาลงโทษจำคุก 50 ปี คดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมาวันที่ 1 มิถุนายน 2532 เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้ที่ซอยรุ่งอรุณ เขต ราชบุรีบูรณะกรุงเทพมหานคร จำเลยรับสารภาพว่าได้ร่วมกับนายเจือและนายไพรินทร์ฆ่าผู้ตายโดยจำเลยเป็นคนลงมือยิงด้วยตนเองและได้ส่งตัวจำเลยไปดำเนินคดีที่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำเลยได้พบกับทนายความ ทนายความแนะนำให้จำเลยปฏิเสธ ชั้นสอบสวนจำเลยจึงให้การปฏิเสธ พนักงานสอบสวนจัดให้นายอึ้งตัวจำเลย นายอึ้งได้ถูกต้องโดยปราศจากการล้งเล

จำเลยนำสืบอ้างฐานที่อยู่ และว่าเจ้าพนักงานตำรวจให้จำเลยลงชื่อในบันทึกการจับกุมโดยไม่ยอมให้อ่าน ส่วนการชี้ตัวจำเลยพนักงานสอบสวนก็จับมือนายอึ้งพยานชี้ตัวจำเลย ให้เจ้าพนักงานตำรวจอีกคนหนึ่งถ่ายรูปไว้ โดยจำเลยไม่ได้กระทำความผิด

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2528 เวลา 7.30 นาฬิกา นายเทพผู้ตายลงจากโรงแรมศรีสุพรรณนั่งรถจักรยานสามล้อรับจ้างไปตามถนนพหลโยธิน ตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ถึงที่เกิดเหตุถูกนายเจือ จำเลยในคดีหมายเลขแดงที่ 1696/2528 ของศาลชั้นต้นซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษไปแล้วร่วมกับพวกขับรถยนต์กระบะเบียดรถจักรยานสามล้อ แล้วใช้อาวุธปืนยิงนายเทพจนถึงแก่ความตาย คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยเป็นคนร้ายร่วมกับนายเจือฆ่าผู้ตายหรือไม่โจทก์มีนายอึ้งคนถือรถจักรยานสามล้อเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าขณะที่พยานกำลังถือรถจักรยานสามล้อบรรทุกผู้

ตายมาตามถนนพื้นค้ำมีรถยนต์กระบะแล่นตามมาและขับเบียดรถพยานด้านขวามือ พยานหยุดรถจักรยานสามล้อ มองเห็นคนในรถยนต์กระบะทั้งสามคน จำเลยนั่งริม ซ้ายสุด พอรถหยุดจำเลยก็ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายทันที 1 นัดขณะที่ผู้ตายกำลังจะก้าว ลงจากรถจักรยานสามล้อ ผู้ตายล้มลงบนถนนพยานตกใจลงจากรถวิ่งไปข้างหน้า ประมาณ 10 เมตร หันกลับมามองเห็นจำเลยยิงผู้ตายอีก 2 นัด แล้วจำเลยกับพวกก็ ขึ้นรถยนต์กระบะหลบหนีไปเห็นว่า คดีนี้เหตุเกิดในเวลากลางวัน ขณะเกิดเหตุ คนร้ายอยู่ห่างนายอียานประมาณ 1 วาเท่านั้น ตามคำเบิกความของนายอียาน ก็ว่าที่ แรกพยานเข้าใจว่าจะเป็นการจีชิงทรัพย์ ไม่คิดว่าจะยิงกัน ดังนั้นจึงน่าจะเชื่อว่าพยาน คงไม่ตกใจถึงกับจะไม่รับรู้เหตุการณ์ ทั้งคนร้ายก็ปฏิบัติการอยู่นาน มีการยิงซ้ำผู้ ตายอีก ซึ่งนายอียานวิ่งไปประมาณ 10 เมตรก็ยังได้หันกลับมามองเห็นจำเลยจ่อยิงซ้ำอีก ด้วย เฉพาะอย่างยิ่ง นายอียานได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนในวันเกิดเหตุก็ยืนยันว่าจำ คนร้ายได้ทั้งสามคน และได้ให้การถึงรูปพรรณของคนร้ายแต่ละคนในคดีที่นายเจือ ถูกฟ้องว่าเป็นคนร้ายคนหนึ่งนั้น นายอียานก็เบิกความยืนยันต่อศาลว่านายเจือเป็น คนร้ายที่นั่งกลาง ในชั้นสอบสวนหลังเกิดเหตุไม่ถึงสามเดือน เจ้าพนักงานตำรวจได้ ให้พยานดูรูปถ่ายของจำเลย พยานก็ยืนยันว่าคนในรูปถ่ายเป็นคนร้ายที่ยิงผู้ตาย นอกจากนี้เมื่อพนักงานสอบสวนจัดให้มีการชี้ตัวคนร้าย นายอียานก็ชี้ตัวจำเลยได้ ถูกต้องโดยไม่มีการลังเลใจ และจำเลยก็ลงชื่อรับรองความถูกต้องของบันทึกการชี้ตัว ดังกล่าว ดังนั้นที่จำเลยว่า ตอนชี้ตัวจำเลยนายอียานมีอาการมีเมมา และลังเลก็ดี เจ้าพนักงานตำรวจจับมือให้ชี้ก็ดี ล้วนแต่รับฟังไม่ขึ้น เพราะไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ คัดค้านการชี้ตัวในชั้นสอบสวนแต่อย่างใดยิ่งไปกว่านั้นในชั้นจับกุมจำเลยก็รับ สารภาพด้วยความสมัครใจว่าได้ร่วมกับพวกฆ่าผู้ตายจำเลยเป็นคนลงมือยิงผู้ตาย และได้รับเงินส่วนแบ่งจากการฆ่าผู้ตาย 2,500 บาท และตามคำให้การของจำเลยใน ชั้นสอบสวน แม้จำเลยจะให้การปฏิเสธ โดยจะไปให้การชั้นพิจารณาคดีก็ตาม จำเลย ก็ยอมรับว่าในชั้นจับกุมจำเลยให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจ เหตุที่ปฏิเสธใน

ชั้นสอบสวนก็เพราะจำเลยได้พบกับทนายความของจำเลย ทนายความแนะนำให้จำเลยให้การปฏิเสธ เห็นว่าจำเลยให้การต่อพนักงานสอบสวนดังกล่าวด้วยความสมัครใจ ไม่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนได้ทำหรือจัดให้ทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญ หรือให้สัญญากับจำเลยเพื่อจูงใจให้จำเลยให้การอย่างใด ๆ ในเรื่องฆ่าผู้ตาย ดังนั้นคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมจึงใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันจำเลยในชั้นพิจารณาได้ นอกจากนี้ในคดีที่นายเจือถูกฟ้อง นายเจือรับสารภาพว่าร่วมกับจำเลยและนายไพรินทร์กระทำความผิดมีลักษณะเป็นคำชัดทอดของผู้ที่ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน ตามปกติหากโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นล่ำพังกำให้การชัดทอดระหว่างผู้ต้องหาด้วยกันย่อมไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟัง แต่คดีนี้โจทก์มีประจักษ์พยานรู้เห็นว่าจำเลยเป็นคนร้ายคนหนึ่งร่วมกับพวกฆ่าผู้ตาย ดังนั้นคำชัดทอดของนายเจือดังกล่าวย่อมรับฟังประกอบสนับสนุนคำของประจักษ์พยานโจทก์ให้มีน้ำหนักรับฟังยิ่งขึ้น เห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์ตั้งวินิจฉัยมาประกอบกันมีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยร่วมกับนายเจือและพวกเป็นคนร้ายฆ่าผู้ตายที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าคดีมีเหตุสงสัย และยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้เป็นคุณแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227วรรคสองนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ